

Inteligência Artificial e Direitos Autorais:**Revisão da Literatura (Inter)Nacional Acerca da Titularidade dos
Direitos de Autor em Obras Geradas por IA**Heyder José Maia Fernandes de Araújo¹Camilla Montanha de Lima²**RESUMO**

O presente artigo tem por objetivo investigar a titularidade dos direitos autorais em obras geradas por inteligência artificial (IA), à luz das transformações provocadas pelas novas tecnologias nos campos artístico, jurídico e social. A pesquisa tem como objetivo compreender os impactos da IA sobre os direitos autorais, especialmente no tocante à identificação do titular das criações produzidas com autonomia algorítmica. Para tanto, na metodologia, adota-se uma abordagem qualitativa, de caráter hipotético-dedutivo e descritivo-analítico, com foco na análise comparada dos posicionamentos adotados por diferentes ordenamentos jurídicos. São examinados os marcos normativos e decisões judiciais do Brasil, Estados Unidos, União Europeia, China e Japão, visando destacar semelhanças e divergências na forma como tais países enfrentam os desafios da proteção autoral frente às obras criadas por IA. Ao final, conclui-se pela necessidade de atualização normativa que equilibre inovação tecnológica e segurança jurídica dos titulares de direitos.

Palavras-chave

Direito Civil; Direitos Autorais; Inteligência Artificial; Projeto de Lei nº 2338/2023.

Artificial Intelligence and Copyright:**A Review of the (Inter)National Literature on Copyright Ownership in
AI-Generated Works****ABSTRACT**

With technical-scientific-informational advances, more and more challenges arise not only for legal practitioners, but also for the entire community in the face of the changes brought to society by the evolution of machines. Thus, among the current difficulties, experienced nationally and internationally, is the growth of artificial intelligence technologies that have an increasing participation in the production of content in the creative branches of the industry, which causes constant doubts about the ownership of the rights to these works. Therefore, the study is justified by the need to understand contemporary trends related to the digital universe and their implications for the current scenario. From this perspective, the article aims to present the conceptualization of copyright and artificial intelligence, emphasize the impacts of AI on intellectual property rights and, finally, present both the national position and the way in which this issue is being addressed by other countries. To this end, qualitative research will be used, with a monographic procedural method and a hypothetical-deductive approach. In the end, it was found that there are several cases that demonstrate the need to balance both factors and the development of laws and initiatives that seek harmony between the protection of copyright and the development of artificial intelligence technologies.

Keywords

Civil Law; Copyright; Artificial Intelligence; Bill nº 2338/2023.

Submetido em: 30/09/2025 – **Aprovado em:** 24/10/2025 – **Publicado em:** 24/10/2025

¹ Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CERES). E-mail: heydermaia.f@gmail.com.

² Professora Associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CERES). Doutora e Mestra pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: camillamontanha@ufrn.br.



1 INTRODUÇÃO

Diante do avanço das tecnologias da informação e da comunicação (TIC's) a inteligência artificial (IA) vem se destacando cada vez mais, tornando-se constante alvo de dúvidas acerca da complexidade das questões que permeiam a sua utilização. Nesse sentido, há a criação de conteúdo para as esferas criativas da indústria, tais como a produção de livros, músicas, imagens, entre outros. Essa conjuntura, por sua vez, desperta a preocupação não somente dos operadores do direito quanto à aplicabilidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, mas também de toda a coletividade quanto à atribuição de titularidade dos direitos das obras desenvolvidas por IA.

Isso ocorre pois, diferente do que poderia ser observado até o início dos anos 2010, nos quais a máquina tinha como principal função a imitação do pensamento humano, atualmente as criações dos mecanismos de inteligência artificial se tornam cada vez mais complexos e autônomos. Nesse sentido, as produções intelectuais criadas por IA são cada vez mais equiparáveis àquelas desenvolvidas por seres humanos. Assim, é possível observar não apenas a eficiente evolução tecnológica das máquinas, como também a crescente necessidade de prever novas configurações sociais e reinventar os modelos de aplicação de direitos vigentes para se adequar ao atual cenário.

Essa conjuntura, por seu turno, é favorecida pela premissa inicial da forma como tanto a criação humana quanto a inteligência artificial procedem no que tange ao desenvolvimento criativo, uma vez que ambas operam a partir da identificação de padrões previamente determinados. Para esta, por meio de um banco de dados que serve como subsídio ao seu processo de criação; para aquela, por intermédio de valores e princípios construídos ao longo de sua vida, expressos pela arte como forma de manifestação do espírito e da sensibilidade humana. A IA, através da simulação de parâmetros previamente definidos; a criação humana, através da experiência e observação.

Assim, a importância do presente estudo está pautada na necessidade da compreensão acerca das novas tendências trazidas à contemporaneidade pelo uso das tecnologias de inteligência artificial na produção de conteúdos de cunho intelectual. Com isso, em primeira instância, será possível compreender o instituto da proteção dos direitos autorais e a utilização da IA para o desenvolvimento de produções criativas. Por conseguinte, os impactos trazidos pela IA para os novos modelos de organização social e, enfim, como a problemática vem sendo tratada não somente no Brasil, como também em outros países, sejam eles ocidentais ou orientais.

2 OS DIREITOS AUTORAIS E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

De acordo com a literatura sobre a história do direito autoral, a noção de proteção aos autores surgiu entre os séculos XV e XVIII, embora esta possua ponto de partida diametralmente oposto ao conceito conhecido atualmente. Com o advento do aperfeiçoamento da prensa tipográfica, a ideia de produção cultural em massa se fortaleceu, de modo que a ampliação da impressão e distribuição das mais diversas obras, sobretudo manuscritos, ocasionaram o crescente anseio estatal.

Tais preocupações, nesse sentido, estavam voltadas à necessidade de controlar os meios de informação e, com isso, o Estado, junto à Igreja Católica, fazia uso dos direitos autorais não para proteger os autores e suas obras, mas para reprimir as produções intelectuais (Vieira, 2018). Assim, não havia a proteção dos sujeitos quanto à comercialização de suas criações e os ganhos advindos de suas produções, mas tão somente o controle da disseminação de notícias, pouco se considerando a perspectiva do interesse do autor quanto aos direitos de uso sobre suas obras. O que apenas veio a ocorrer algumas décadas mais tarde, de maneira que

considera-se que **o surgimento, de fato, do instituto dos direitos autorais se deu na Inglaterra, durante o século XVIII, por meio de um projeto apresentado à Câmara dos Comuns pelos impressores e livreiros ingleses**, cujo teor foi convertido em lei, promulgando-se, em 1710, o Estatuto da Rainha Ana, tendo por fulcro assegurar, por um dado período, aos autores a reprodução de suas obras [...] (Galante, 2014, p. 68-69, grifo nossos).

Foi apenas nos séculos XIX e XX que ganharam força as regulamentações positivadas que previam a proteção dos direitos autorais. Dentre elas, com destaque para a Convenção de Berna, realizada entre 1884 e 1885, na Suíça, na qual o conceito de direitos autorais ganhou contornos mais amplos, incluindo não só o direito de proteção do autor sobre suas obras, mas abarcando também os direitos patrimoniais. (Mizukami, 2007).

Nesse contexto, o Brasil também começou a desenvolver seus primeiros instrumentos de proteção autoral, ainda que de forma incipiente. A Constituição de 1891 consagrou pela primeira vez a proteção aos autores, e, poucos anos depois, foi editada a Lei nº 496/1898, considerada a primeira Lei de Direitos Autorais brasileira, destinada especialmente às obras literárias e artísticas. No século XX, a Lei nº 5.988/1973 representou um avanço significativo ao sistematizar a matéria e aproximar a legislação nacional das diretrizes internacionais, como as previstas na Convenção de Berna. Apesar desse progresso, o regime ainda se mostrava insuficiente diante das transformações tecnológicas e culturais, revelando a necessidade de uma atualização normativa mais abrangente.

No Brasil, a Constituição de 1988 passou a disciplinar expressamente a matéria em seu art. 5º, nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX (Brasil, 1988), sendo de imprescindível destaque a redação do inciso XXVII, conforme o qual "aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar" (Brasil, 1988). Trata-se, pois, do direito do autor e de seus herdeiros sobre o uso e a comercialização de suas obras, protegendo legalmente as criações intelectuais.

Cumprе salientar que a proteção ao autor não se esgota no texto constitucional, pois "a própria constituição deixa expressa a consciência e fator humano como estritamente correlato ao direito do autor, vez que não somente manifesta a capacidade criativa ao autor com características humanas" (Ferreira Júnior; Santos, 2024, p. 149).

O grande marco infraconstitucional do reconhecimento desses direitos ocorreu em 1998, ao ser promulgada a Lei nº 9.610, conhecida como Lei de Direitos Autorais (LDA). Essa normativa foi criada tanto com o objetivo de proteger os direitos dos autores sobre suas criações, quanto com o propósito de enfrentar os desafios vigentes à época no que tange à matéria. Além disso, representou um avanço na consolidação da centralidade do autor como sujeito de direito, rompendo com concepções anteriores em que prevaleciam finalidades de interesse coletivo ou estatal.

No entanto, apesar da similaridade entre seus nomes, direito de autor e direito autoral não podem ser confundidos. Pois, se por um lado os direitos do autor estão relacionados às produções artísticas e literárias propriamente ditas, os direitos autorais são mais amplos, englobando não apenas os direitos de autor, como também às garantias daqueles que participaram do processo criativo de determinada obra. Nessa perspectiva, é válido ratificar que

a lei brasileira impõe a distinção entre Direito de Autor e Direito Autoral. Direito de Autor é o ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos relativos a obras literárias e artísticas. O Direito Autoral abrange além disso os chamados direitos conexos do direito de autor, como os direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão. Direito Autoral passou, pois, a ser designação de gênero (Ascensão, 1997, p. 15-16).

Dessa forma, não somente o autor da criação de cunho intelectual, como também o conjunto de pessoas que ativamente contribuíram para sua produção, são beneficiados pela comercialização. Assim, torna-se possível que todos usufruam dos direitos de uso e dos ganhos pecuniários advindos da reprodução e distribuição de determinada obra. Portanto, direito autoral pode ser conceituado como:

o conjunto de prerrogativas de ordem não patrimonial e de ordem pecuniária que a lei reconhece a todo criador de obras literárias, artísticas e científicas, de alguma originalidade, no que diz respeito à sua paternidade e ao seu ulterior aproveitamento por qualquer meio, durante toda a sua vida, e aos sucessores, ou pelo prazo que ela fixar (Chaves, 1997, p. 107, grifo nosso).

E, embora houvesse uma época na qual as conceituações trazidas pela doutrina e pela lei abordassem de maneira eficiente a maior parte dos envolvidos no processo criativo de uma obra, atualmente tais disposições legais têm encontrado cada vez mais entraves para a sua eficaz aplicação. O surgimento e a crescente expansão das tecnologias de inteligência artificial trazem consigo novos desafios para a plena eficácia prática dos direitos autorais quando confrontados com os complexos casos concretos atualmente observados.

Conforme Boff e Abido (2020), a inteligência artificial trata-se de um avanço das máquinas por intermédio da inteligência humana, buscando cada vez mais resultados autônomos e especializados com base em um banco de dados previamente arquitetado. A partir da definição apresentada, é possível observar a emergente tendência de transpor às máquinas padrões de comportamento envolvendo a inteligência humana. Para que, dessa forma, as máquinas possam, cada vez mais, se tornarem capazes de realizar tarefas que antes eram desenvolvidas apenas por humanos, com uma maior eficiência. Nesse sentido, a inteligência artificial pode ser tida como

a ciência e a engenharia de fabricar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes. Está relacionada com a tarefa semelhante de usar computadores para entender a inteligência humana, mas a IA não precisa limitar-se a métodos que sejam biologicamente observáveis (McCarthy, 2007, p. 2, tradução nossa).

Por conseguinte, a inteligência artificial assume contornos cada vez mais nítidos e indispensáveis para a sociedade atual. Isso ocorre pois, agora não somente são máquinas que reproduzem com maior eficiência as tarefas humanas, como também uma tecnologia que está em constante aperfeiçoamento. Desse modo, buscam-se padrões tão semelhantes e equiparáveis aos humanos que levantam questionamentos complexos e constantes a respeito da diversa gama de possibilidades envolvendo a sua utilização.

Para Kurzweil (1990, tradução nossa), nessa mesma concepção, IA se refere à “[...] arte de criar máquinas que desempenhem funções que requeiram inteligência quando realizadas por pessoas”. No cenário atual, a inteligência artificial ganha cada vez mais espaço, estando presente nas mais diversas manifestações artísticas e audiovisuais, como músicas, livros, imagens etc.

Assim, a tecnologia da inteligência artificial já evoluiu de tal modo que se torna cada vez mais capaz de desenvolver trabalhos completos, cumprindo as mais diferentes tarefas com excelente performance.

Consequentemente, também participando ativamente de processos criativos sem que qualquer intervenção humana seja feita, utilizando-se apenas de algoritmos e banco de dados para determinar padrões a serem seguidos no desenvolvimento de obras artísticas. E é assim que, a partir da dificuldade de lidar com as complexas e emergentes questões que permeiam atualmente os estudos do campo dos direitos autorais, surge a discussão objeto do presente artigo.

3 DESAFIOS E IMPACTOS DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS OCASIONADOS PELAS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS DE AUTORIA DE IA

Um dos maiores desafios que tornam cada vez mais relevantes e atuais as discussões acerca da autoria das obras produzidas por IA são os vários agentes envolvidos nos processos, desde o desenvolvimento da inteligência até o momento no qual esta foi colocada no mercado. Nessa seara, é possível observar que

quatro pretendentes são distinguidos como possíveis proprietários da propriedade intelectual criada por um sistema de inteligência artificial consciente: o próprio sistema, seu programador, seu proprietário ou ninguém. [...] No entanto, o sistema não é elegível para se tornar proprietário devido à falta de personalidade jurídica. Enquanto isso, nem o programador nem o proprietário do sistema poderiam ser considerados proprietários da obra desse sistema porque não contribuem para o processo criativo. Depois de eliminar todos os pretendentes, a propriedade intelectual criada pelo sistema de IA seria atribuída a ninguém, portanto, ela se tornaria um domínio público, que não forneceria quaisquer incentivos, assim, diminuindo os incentivos para os processos de desenvolvimento (Rapkauskas, 2017, p. 35, grifo nosso, tradução nossa).

Então, apesar do sistema de inteligência artificial consciente ser capaz de desenvolver novas e originais produções de maneira independente, ou seja, sem a intervenção da ação humana, ele não é capaz de se tornar o detentor do direito autoral. Isso ocorre pois, atualmente é legalmente previsto que para a aquisição dessa espécie de direito, o proprietário necessita da personalidade jurídica (Rapkauskas, 2017, p. 35) e, por não ser detentora dessa característica, a IA não poderia, por consequência, auferir os direitos autorais sobre suas próprias criações.

Além disso, os outros envolvidos no processo de desenvolvimento da máquina também não poderiam ser detentores do direito de propriedade sobre a criação, visto que não participaram ativa e diretamente da obra que foi produzida pela inteligência artificial.

Portanto, sem a possibilidade de proteção dessa obra, que consequentemente cairia no domínio público, não haveria qualquer estímulo para a continuidade destas. E isso, por sua vez, representaria não só um retrocesso para o desenvolvimento tecnológico, como também seria um grave empecilho ao progresso artístico.

Outro entrave quanto à determinação da propriedade dos direitos autorais de obras produzidas por inteligência artificial seria a própria Lei de Direitos Autorais. No caput de seu art. 7º, a referida lei dá a seguinte redação conforme a qual **“são obras intelectuais protegidas as criações do espírito**, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro [...]” (Brasil, 1998, grifo nosso).

Nesse sentido, fica evidente a intenção do legislador quanto à proteção das criações artísticas mesmo antes de seu estado final, o que demonstra inegável avanço da forma como a proteção aos direitos autorais evoluiu ao longo dos anos. Dessa forma, assumindo, assim, uma postura antropocêntrica na qual a “[...] atribuição original de direitos é centrada na figura do criador” (Schirru, 2020, p. 270).

Não obstante, tal ótica foi também ratificada pelo caput do art. 11 da mesma lei ao determinar que “autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica” (Brasil, 1998). Assim, não somente a determinação de que o autor é “pessoa física”, como também o termo “criações de espírito” trazido pela redação legal esbarra, mais uma vez, na possibilidade de a inteligência artificial ser detentora da propriedade dos direitos autorais sobre suas criações. Isso ocorre, pois,

há de se considerar que **os sistemas de inteligência artificial podem ser criativos somente até determinado ponto**. É que, por meio dos seus conhecimentos e informações, conseguem tomar decisões (supostamente) aleatórias e, desse modo, criar algo que, em um primeiro momento, trata-se como novidade. No entanto, **máquinas ainda não conseguem criar conceitos com os quais nunca tenha tido contato anterior** (e é justamente o ser humano que propicia a interação do robô com as informações disponíveis) (Carrá; Lemos, 2024, p. 14, grifo nosso).

Nesse cenário, não se verificam indícios de que as máquinas possuem sua própria criatividade, construída a partir de experiências imbuídas de subjetividades, como crenças, desejos e compreensão de mundo (Carrá; Lemos, 2024). Portanto, ainda que possuam, em certo grau, autonomia quanto àquilo que produzem, somente são capazes de operar devido ao banco de dados e informações com as quais são previamente programadas e configuradas, inexistindo uma consciência própria de uma chamada “criação de espírito” como determinado pelo texto da lei.

Dessa forma, tal conjuntura tem impacto direto no próprio objetivo para o qual a Lei de Direitos Autorais e demais mecanismos legais que tratam a respeito do direito dos autores foram criados.

Isso ocorre pois,

na regulamentação dos direitos sobre a obra intelectual, **o objetivo básico é proteger o autor e possibilitar-lhe, de um lado, a defesa da paternidade e da integridade de sua criação e, de outro, a fruição dos proventos econômicos**, resultantes de sua utilização, dentro da linha dos mecanismos de tutela dos direitos individuais (Bittar, 2019, p. 4, grifo nosso).

Assim, inúmeros são os casos que expõem a fragilidade da atual sistemática jurídica no que tange aos direitos autorais das obras criadas por IA, de modo a evidenciar o comprometimento dos próprios fins supracitados que são almejados pela Lei de Direitos Autorais vigente. O Retrato de Edmond de Belamy, obra de arte produzida por inteligência artificial, foi leiloadada recentemente por elevado valor, suscitando questionamentos acerca do detentor dos direitos autorais desta obra (Siqueira; Moreira; Pavan, 2024).

Tal conjuntura, por sua vez, impacta não apenas a proteção da paternidade e da integridade da criação, que foi vendida sem que ao menos tivesse um proprietário dos direitos sobre a imagem, mas principalmente a fruição dos proventos pecuniários, visto que, a priori, não há um detentor dos direitos autorais que possa ser beneficiado pelos ganhos advindos da comercialização da obra. O que leva a outro ponto da seguinte discussão a respeito dos impactos e desafios de se atribuir os direitos autorais de uma criação artística produzida por inteligência artificial.

Músicas compostas por algoritmos de IA, como "Daddy's Car" (SONY CSL RESEARCH LABORATORY, 2016), também levantam questionamentos a respeito da atribuição de autoria. Isso se deve ao fato de que há, de um lado, a necessidade de proteção dos direitos autorais sobre a obra e, de outro, a urgência em determinar qual(is) agente(s) seria(m) o(s) detentor(es) dos direitos da propriedade sobre a criação intelectual. Dessa forma, conforme esclarecem os autores Siqueira, Moreira e Pavan (2024, p. 17) “seja de forma discreta ou aberta, os sistemas de inteligência artificial agora fazem parte do cotidiano, moldando uma realidade onde agentes buscam melhorar, através de emulações cognitivas, cadeias de produção que também envolvem a indústria musical”.

E a chegada dessa nova configuração da esfera musical tem levantado questionamentos constantes e dúvidas de complexa resolução. Entre elas, as preocupações são fortemente voltadas às questões de atribuição de autoria, possíveis plágios, limites da fronteira entre a criação de natureza humana e a criação da inteligência artificial, a obsolescência dos profissionais da música e o papel dos algoritmos na criação de novas tendências no cenário musical (Valdivia, 2022). Nesse sentido, desafios que vão desde da esfera autoral até dilemas éticos percorrem as discussões acerca do uso da IA na criação de conteúdos artísticos.

Desse modo se torna cada vez mais imprescindível a participação tanto do Estado, sobretudo do Poder Judiciário, quanto da própria coletividade na busca por medidas que possam solucionar, de maneira eficiente, as problemáticas relacionadas à adequação dos direitos autorais às exigências do cenário contemporâneo. Assim, no próximo tópico do presente artigo, serão apresentados casos internacionais sobre como o problema vem sendo tratado no exterior. Além disso, será discutida importante medida interna que busca equilibrar o atual panorama entre a proteção dos direitos autorais e os incentivos às criações artísticas desenvolvidas por IA.

4 ANÁLISE DE CASOS INTERNACIONAIS E MEDIDAS INTERNAS PARA A MITIGAÇÃO DA INERCIAL PROBLEMÁTICA

Com o massivo desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias de inteligência artificial, não são raras as vezes em que dilemas quanto à aplicação da lei às questões envolvendo a utilização de IA para criações artísticas podem ser observados na prática. No contexto estrangeiro, cabe destacar o caso do quadrinho "Zarya of the Dawn" (Kashtanova, 2022), ocorrido em 2022, no qual sua autora, Kristina Kashtanova, fez uso da ferramenta Midjourney na geração de imagens para sua obra.

O cerne da discussão, no presente caso, era se poderia ou não Kashtanova reivindicar os direitos das imagens usadas em seus quadrinhos, visto que essas haviam sido geradas por IA, com a intervenção humana limitando-se à escolha de prompts por parte da autora (Estados Unidos, 2023). E, ainda que inicialmente o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos tenha concedido os direitos de imagem à escritora, a decisão foi revista, de modo que apenas a estrutura narrativa e as escolhas de imagens poderiam ser protegidas pelos direitos autorais.

O fundamento da decisão se pauta no caráter indispensável da criatividade humana no papel de estruturação e organização narrativa da obra para proteção autoral, o que não é o caso da geração automática de imagens pela IA, na qual inexistente a originalidade prevista na lei (Estados Unidos, 2023). Já no caso Li Yunkai vs Liu Yuanchun (Hogan Lovells, 2023), que carrega inegável semelhança com o já apresentado Zarya of the Dawn, houve uma conclusão mais flexível por parte da legislação chinesa.

O ponto central da discussão foi o uso, pela influencer Liu Yuanchun, de uma imagem gerada por Li Yunkai a partir da utilização de inteligência artificial. No ensejo, a decisão da corte apontou que, por se tratar de uma imagem gerada a partir das intenções criativas de Yunkai, estaria presente o elemento humano da criatividade, indispensável para caracterizar o ato autoral, como previsto na lei do país (Lai; Lim; Shi; Tay, 2024).

Assim, o tribunal chinês decidiu que, por possuir controle sobre os aspectos produtivos e o resultado da obra gerada por IA, Li Yunkai era detentor dos direitos autorais sobre a imagem, de modo que a corte chinesa foi favorável à reivindicação feita pelo autor (Lai; Lim; Shi; Tay, 2024).

Portanto, fica evidente que, ainda que se trate de casos que carregam semelhanças entre si, as decisões dos tribunais de cada país podem ser contrárias, visto que cada nação enxerga de seu modo a maneira como a inteligência artificial têm influenciado as configurações de mercado.

Em 2023, outro caso emblemático a ser discutido no que diz respeito às complexas questões suscitadas pelo uso da inteligência artificial nos processos criativos foi a greve dos roteiristas nos Estados Unidos. E, apesar de que, as exigências que deram ensejo à referida greve estivessem principalmente relacionadas à busca pelo aumento salarial e por melhores condições de trabalho, o tema da inteligência artificial também ganhou destaque importante na ocasião (Callaci, 2023). Isso ocorre porque, tal qual outros ramos do entretenimento de cunho artístico, a IA também vem sendo cada vez mais implementada no cenário de Hollywood.

Assim, as ferramentas de inteligência artificial são utilizadas no contexto hollywoodiano tanto para otimizar diálogos ou eixos narrativos de uma determinada trama, como também para substituir completamente o trabalho dos roteiristas, desenvolvendo o enredo narrativo do início ao fim (Callaci, 2023). No entanto, após negociações que perduraram por meses, o Writers Guild of America (WGA), sindicato responsável pela representação de roteiristas da mídia em geral, logrou êxito em suas tentativas, de modo que suas exigências foram atendidas (Callaci, 2023).

Diante de tais problemáticas, não somente pela dificultosa tarefa em determinar o detentor dos direitos autorais de conteúdos criados por IA, assim como também devido ao incontestável fato de que a inteligência artificial vem tomando cada vez mais espaços que antes eram ocupados por seres humanos, alguns países assumem posicionamentos diversos frente a essas questões. Nesse sentido, muitas são as posturas assumidas, indo desde Estados mais conservadores frente às inovações e desafios trazidos por essas novas tecnologias até países mais flexíveis quanto à oportunidade de adaptar sua legislação para acompanhar as atuais necessidades do mercado.

A União Europeia (UE), por sua vez, desenvolveu a diretiva 2019/790/EU, também denominada Digital Single Market (DSM), demonstrando postura ativa na busca pelo equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais e o desenvolvimento tecnológico. Tal diretiva, nesse sentido, dá enfoque às discussões relativas à justa remuneração dos criadores de conteúdos artísticos e às questões que concernem à regulamentação do uso de obras desenvolvidas a partir do uso de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (União Europeia, 2019).

Com isso, a diretiva previu também uma maior regulação do que circula nas plataformas de distribuição e reprodução de conteúdo, de modo que estas devem assumir postura mais proativa no controle daquilo que é disponibilizado na plataforma. Assim, poderia se evitar que obras protegidas pela lei de direitos autorais fossem disponibilizadas em seus serviços de maneira ilegal (União Europeia, 2019).

Entretanto, ainda que a União Europeia tenha assumido medidas que evidenciam a preocupação com maior controle e regulamentação do uso da inteligência artificial no que tange às produções artísticas desenvolvidas por esses mecanismos, alguns países demonstram uma postura mais favorável à introdução dessas novas tecnologias no mercado de conteúdos criativos. Nesse aspecto, o Japão é atualmente o Estado que mais se destaca como um dos mais permissivos com relação à questão de atribuição de direitos autorais de conteúdos gerados por tecnologias de IA.

Após emendas na Lei de Direitos Autorais japonesa em 2019, foi perceptível o quanto de esforço logrou às iniciativas do país em permitir que tecnologias baseadas em IA, como a mineração de dados, fossem cada vez mais utilizadas, ainda que envolvessem o uso de obras protegidas por direitos autorais (Japão, 2024). Tal decisão, por seu turno, reflete o forte papel do governo japonês na crença de que dificultar ou coibir a proteção dos direitos autorais sobre obras que ainda não são abarcadas pela lei, apenas serviria para desmotivar tanto a criação artística, quanto à inovação tecnológica. Assim, seu objetivo estaria pautado na ampla proteção dos direitos autorais de todos os agentes envolvidos no processo criativo.

No Brasil, por seu turno, um importante marco da proteção dos direitos autorais frente à chegada das novas tecnologias de inteligência artificial é o Projeto de Lei 2338/2023, também denominado de marco regulatório da inteligência artificial. O texto, que teve sua redação elaborada a partir da proposta de Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, tem o objetivo de preservar a segurança jurídica e os direitos da coletividade devido aos desafios trazidos pela IA para as atuais sociedades. Para o presente artigo, cabe destacar o seguinte excerto do referido PL ora discutido:

Art. 42. Não constitui ofensa a direitos autorais a utilização automatizada de obras, como extração, reprodução, armazenamento e transformação, em processos de mineração de dados e textos em sistemas de inteligência artificial, nas atividades feitas por organizações e instituições de pesquisa, de jornalismo e por museus, arquivos e bibliotecas, desde que:

- I – não tenha como objetivo a simples reprodução, exibição ou disseminação da obra original em si;
- II – o uso ocorra na medida necessária para o objetivo a ser alcançado;
- III – não prejudique de forma injustificada os interesses econômicos dos titulares; e
- IV – não concorra com a exploração normal das obras (Brasil, 2023, grifo nosso).

A partir disso, é possível observar no Projeto de Lei, ainda que de maneira incipiente, a tentativa de sanar as problemáticas desencadeadas pelas tecnologias de inteligência artificial no que tange à proteção dos direitos autorais. Entretanto, os anseios do legislativo não estavam voltados às complexas questões envolvendo às ferramentas de IA na produção de conteúdos criativos. Assim, o PL era ineficaz para solucionar o contemporâneo impasse existente entre a difícil tarefa de assegurar os direitos autorais sem que isso representasse prejuízo ao desenvolvimento tecnológico.

Foi somente em 2024, após realizadas emendas ao Projeto de Lei inicialmente proposto, que a redação legal apresentou significativos avanços nos aspectos preliminarmente mencionados. Entre as medidas aprovadas, cabe destacar aqui que agora não somente os autores terão direito a negociar os valores recebidos pelo uso de material protegido por direitos autorais, como também possuirão a prerrogativa de vetar sua utilização, obtendo maior controle sobre suas produções.

Além disso, o Projeto de Lei também prevê a criação de um ambiente experimental por órgão regulador de IA. Tal iniciativa permitirá que as empresas negociem com os autores, ou por meio de associações de titulares de direitos conexos, o valor pago pelo uso das obras. Portanto, o PL representa grande avanço na proteção dos direitos autorais no cenário nacional que, até então, não possuía regulamentação sistêmica da IA a favor da proteção dos direitos autorais no Brasil.

Diante do exposto, observa-se que as diferentes posturas adotadas internacionalmente revelam a ausência de consenso quanto à proteção autoral de obras geradas por inteligência artificial. Enquanto algumas nações se mostram mais rígidas, outras permitem maior flexibilidade, sobretudo em relação à participação humana no processo criativo. No caso brasileiro, ainda se trata de uma abordagem incipiente, com medidas normativas que demonstram preocupação, mas que carecem de maturidade regulatória frente aos desafios impostos pelas novas tecnologias.

5 CONCLUSÃO

O avanço das novas tecnologias de inteligência artificial ocasionou significativas mudanças e transformações na sistemática dos modelos de organização social hodiernos. Isso ocorre pois, de um lado, essas novas ferramentas contribuem em grande escala para a otimização dos processos e eficiência dos serviços prestados. Enquanto, de outra perspectiva, como se observa nos últimos anos, para criação cada vez mais autônoma de conteúdos artísticos em geral.

Assim, várias são as esferas que sofrem com os impactos e desafios trazidos pela expansão e aperfeiçoamento das tecnologias de IA que, a partir de um banco de dados e algoritmos previamente definidos, atualmente operam com a mínima ou nenhuma interferência humana. Dessa forma, a produção de conteúdos e a indústria criativa é um dos ramos que mais enfrentam desafios frente às mudanças e tendências trazidas pela evolução das ferramentas de inteligência artificial.

Diante disso, várias são as iniciativas, sejam elas internas ou externas, que buscam a mitigação das problemáticas trazidas pelo exacerbado desenvolvimento e aperfeiçoamento das tecnologias de inteligência artificial para a esfera dos direitos autorais. No Brasil, vê-se a iniciativa a partir da criação de Projetos de Lei, especificamente com o Projeto de Lei nº 2338/2023. Em outras nações, como visto em tópico anterior, por intermédio de ações proativas na criação de legislação, emendas e medidas legais que possam sanar o impasse existente entre os conteúdos gerados por IA e a proteção dos direitos dos autores.

Portanto, devido ao complexo trabalho de atribuição dos direitos autorais de criações desenvolvidas por IA e a difícil tarefa de definir quem detém os ganhos pecuniários auferidos pela reprodução dessas obras, divergentes são os posicionamentos assumidos pelos Estados. No ocidente, os Estados Unidos e a União Europeia buscam uma regulamentação mais rígida e com enfoque na proteção dos direitos do(s) principal(is) envolvido(s) diretamente na produção; no oriente, a China e o Japão procuram proteger toda a cadeia de agentes envolvidos nesse processo.

Nesse cenário, constata-se que, embora países asiáticos adotem posturas mais permissivas em relação à proteção autoral de obras geradas por inteligência artificial, o elemento humano ainda permanece como parâmetro central em qualquer ordenamento jurídico. Essa insistência revela, por um lado, a necessidade de salvaguardar a criatividade como expressão exclusiva do espírito humano; por outro, expõe a insuficiência das atuais categorias jurídicas diante da autonomia criativa das máquinas.

Diante dessa insuficiência, torna-se necessário refletir sobre alternativas interpretativas capazes de responder às novas demandas sociais e tecnológicas. Nesse sentido, recomenda-se a flexibilização do conceito de autoria, uma vez que o treinamento de modelos pode ser compreendido como forma de inspiração para a produção da obra, aproximando-se do processo criativo humano.

Assim, a questão ultrapassa a simples dicotomia entre obra humana e obra artificial, exigindo reflexão crítica sobre até que ponto a manutenção do antropocentrismo jurídico é capaz de oferecer respostas satisfatórias aos desafios impostos pela inteligência artificial no campo dos direitos autorais.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direitos autorais**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BOFF, Salete Oro; ABIDO, Leonardo. O direito de autor no Brasil de obras produzidas pela Inteligência Artificial. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Minas Gerais, v. 23, ed. 45, p. 301-317, 2020. Disponível em: <http://bit.ly/47gG0ls>. Acesso em: 15 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 18 abr. 2025.

Brasil. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2338, de 2023**. Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. Brasília: Senado Federal, 2023. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/157233>. Acesso em: 06 maio 2025.

CALACCI, Dan. Building Dreams Beyond Labor: Worker Autonomy in the Age of AI. **ACM Interactions**, v. 30, n. 6, p. 48-51, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/48oxqT0>. Acesso em: 20 abr. 2025.

CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara; LEMOS Lívia Oliveira. Inteligência artificial e direitos autorais: desafios e propostas. **Civilistica.com**. Rio de Janeiro, a. 13, n. 1, 2024 . Disponível em: <https://bit.ly/3J5zdSy>. Acesso em: 22 abr. 2025.

CHAVES, Antônio. **Direito de Autor**. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva de Direito. v. 26. São Paulo: Ed. Saraiva, 1977.

ESTADOS UNIDOS. United States Copyright Office. **2023.02.21 Zarya of the Dawn Letter**. Texas: USCO, 2023. Disponível em: <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>. Acesso em: 19 maio 2024.

FERREIRA JÚNIOR, Adiva Cardoso; SANTOS, Isac Barra. Direito de Propriedade Intelectual e inteligência artificial: desafios, reflexos jurídicos e impactos das novas tecnologias nos direitos e garantias fundamentais. In: FERREIRA, Rafael Freire; FREITAS, Ícaro Emanuel Vieira Barros. **Saberes Jurídicos em Direito Digital**. Campina Grande: Papel da Palavra, 2024.

GALANTE, Melina Leal. Perspectivas contemporâneas dos direitos autorais: uma saída para os conflitos (inter)nacionais. **Revista Eletrônica Direito e Sociedade**. Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 67-85, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/46L4HXg>. Acesso em: 12 abr. 2025.

HOGAN LOVELLS. **Beijing Internet Court grants copyright protection for AI artworks, but copyrightability debate of AI-generated output continues**. Engage, [S. l.], 2023. Disponível em: <https://bit.ly/3IWYP3Z>. Acesso em: 24 ago. 2025.

JAPÃO. Agency for Cultura Affairs, Government of Japan. **General Understanding on AI and Copyright in Japan**. 2024. Disponível em: <https://bit.ly/3INoNqB>. Acesso em: 10 abr. 2025.

KASHTANOVA, Kristina. **Zarya of the Dawn**. Graphic novel ilustrada com Midjourney. 2022. Disponível em: <https://bit.ly/3WtYIjl>. Acesso em: 24 ago. 2025.

KURZWEIL, Ray. **The Age of Intelligent Machines**. MIT Press, 1990.

LAI, Stanley; LIM, David; SHI, Linda; TAY, Justin. **Legal implications – Beijing Internet Court grants copyright protection to AI-generated artwork**. National University of Singapore, 2024. Disponível em: <http://bit.ly/42yYEm9>. Acesso em: 01 abr. 2025.

MCCARTHY, John. **What is Artificial Intelligence?**. [S. l.: s. n.], 2007. Disponível em: <https://bit.ly/48WzdPc>. Acesso em: 27 abr. 2025.

MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. **Função social da propriedade intelectual: compartilhamento de arquivos e direitos autorais na CF/88**. Orientadora: Maria Garcia. 2007. Dissertação (Mestrado em direito) — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <https://bit.ly/4obXHsc>. Acesso em: 08 abr. 2025.

OLIVEIRA, Alyne Leite. **Inteligência artificial e direitos autorais: uma revisão da literatura à luz do cenário 4.0**. Orientadora: Tharsis Cidália de Sá Barreto Diaz Alencar. 2022. TCC (Pós-graduação) — Curso de Graduação em Direito, Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Ceará. 2022. Disponível em: <http://bit.ly/4q8pYBS>. Acesso em: 08 abr. 2022.

PIRES NETO, Heráclio. **Atribuição dos direitos autorais no contexto das inteligências artificiais**. Orientadora: Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de Moraes. 2024. TCC (Graduação) — Curso de Graduação em Direito, Centro Universitário do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2024. Disponível em: <https://bit.ly/3lD71X5>. Acesso em: 10 abr. 2025.

RAPKAUSKAS, Mantvydas. **Whether Intellectual Property Created by Conscious Artificial Intelligence System Belongs to the Owner of that System?** Kaunas, 2017. Programa Integrado de Estudos Jurídicos (código estadual 601M90004). Vytautas Magnus University. Disponível em: <https://bit.ly/3lYpnle>. Acessado em: 30 abr. 2025.

SCHIRRU, Luca. **Direito autoral e inteligência artificial: autoria e titularidade dos produtos da IA**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2020.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; MOREIRA, Mayume Caires; PAVAN, João Vitor Coneglian. Direito do autor e os sistemas dotados de inteligência artificial: desafios contemporâneos à proteção dos direitos autorais. **Revista Direito UNIFACS - Debate Virtual**, [S. l.], n. 284, p. 1-25, 2024. Disponível em: <https://bit.ly/4mXDkOn>. Acesso em: 30 abr. 2025.

SONY CSL RESEARCH LABORATORY. **Daddy's Car**: a song composed by Artificial Intelligence — in the style of The Beatles. YouTube, 2016. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o. Acesso em: 24 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance)**. 2019. Disponível em: <http://bit.ly/4h9J2eY>. Acesso em: 10 abr. 2025.

VALDIVIA, Pedro Rolando Apolo. El futuro de la industria musical en la era de la inteligencia artificial. **Artnodes**, n. 30, p. 1-9, 2022. Disponível em: <https://bit.ly/46V8fVC>. Acesso em: 4 maio 2025.

VIEIRA, Alexandre Pires. **Direito autoral na sociedade digital**. 2. ed. São Paulo: Montecristo Editora, 2018.